



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2025
מס' בקשה: 6/719/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעים:

1	זינגר שלמה יהודה
2	זינגר מרים

באמצעות ב"כ: עו"ד סולטן שי

נגד

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 75 פתח תקווה
על ידי שרה ימין ורותי פינטו

החלטה

לפניי בקשה שהגישה הנתבעת, למתן הבהרות בעניין כשירותו של המומחה, במסגרתה מבוקש להורות למומחה, בין השאר, "לפסול את עצמו ואת חוות הדעת שהגיש תוך שהוא ישיב את שכר הטרחה שקיבל". לאחר עיון בבקשת הנתבעת ובהתייחסות המומחה המוסכם, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי בקצרה.

הרקע בקצרה

1. ענייננו בתביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת לתקן ליקויים ברכוש המשותף. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב העצמאות 75 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 574, בגוש 6371 (להלן - "**הבית המשותף**"). התובעים הם הבעלים של דירה מספר 23, המצויה בקומה השביעית והשמינית בבית המשותף (להלן - "**התובעים**"). הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "**הנתבעת**").

2. בתאריך 29.9.2025, התקיים דיון במעמד הצדדים, שבו נשמעו באריכות טענותיהם. בסופו של הדיון, הסכימו הצדדים למינויו של מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין. לפיכך, ניתנה החלטה, המורה על מינויו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2025
מס' בקשה: 6/719/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של המומחה עידן שטרית, מחברת גאיה ווטר בע"מ, כמומחה מוסכם (להלן - "המומחה").

3. במסגרת החלטת המינוי שניתנה במעמד הצדדים בדיון (להלן - "החלטת המינוי"), ניתנו לצדדים ולמומחה הנחיות. בסעיף 15 להחלטת המינוי, ניתנה למומחה הנחייה שלפיה "מייד עם קבלת כתב המינוי ובטרם יחל בתפקידו, יצהיר המומחה על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או למפקח על רישום מקרקעין. ההצהרה תהא ערוכה לפי הטופס המצוי בתוספת השנייה לתקנות בתי המשפט (רשימת מומחים מטעם בית המשפט), התשפ"ג-2022...". ואכן, בתאריך 1.10.2025, הגיש המומחה לתיק את ההצהרה, שממנה עולה שאין לו זיקות אישיות כאמור.

4. במסגרת הבקשה שבכותרת, העלתה הנתבעת טענות ביחס לכשירותו של המומחה, וטענה, בין השאר, שעל המומחה לפסול את עצמו ושיש לפסול את חוות הדעת שהגיש.

5. בקצרה אציין שלטענת הנתבעת, קיים פער משמעותי בין הצהרות המומחה בפתח לחוות דעתו, בדבר ניסיונו וכישוריו, לבין המציאות העולה מהמסמכים שהגיש. לטענתה, המומחה נרשם לשני קורסים (מאתר נזקי מים ותרמוגרפיה רמה 1) רק ביולי 2025, כחצי שנה לפני מועד הגשת המינוי (דצמבר 2025). משמעות הדבר היא שבזמן מינויו, לא קיבל המומחה הכשרה מקצועית כתרמוגרף מוסמך. כן טענה הנתבעת שבנוגע לקורס תרמוגרפיה רמה 1, המומחה נרשם אך לא עשה בחינה מסכמת/סופית ולא קיבל הסמכה רשמית. עוד טענה הנתבעת, כי תעודת "אוטם מורשה" ראשונה שהוצגה על ידי המומחה, אינה בתוקף מיום 31.12.2021. תעודת "אוטם מורשה" שנייה שהוצגה, אינה בתוקף מיום 1.6.2015. תעודת "מאתר נזקי מים" שהוצגה, חסרה את מספר תעודת הזהות של המומחה. כן ציינה הנתבעת שהמומחה ציין בחוות דעתו כי הוא מוסמך לתיקוני פנים צנרת באמצעות "טלאי" (פאץ'), אך התעודה הרלוונטית לא צורפה. לפיכך, טענה הנתבעת כי הצהרות המומחה אינן מספיקות כדי לאפשר לו להגיש חוות דעת, וכי התעודות ותוקפן מעידות על היעדר הסמכה מקצועית בזמן מינויו, פקיעת תוקף של חלק מהתעודות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2025
מס' בקשה: 6/719/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואי קבלת הסמכה מקצועית בחלקן. בנוסף, טענה הנתבעת לניגוד עניינים שבין המומחה לבין ב"כ הצד השני. לטענתה, המומחה ביצע בדיקה נוספת באותו יום (22.10.2025) ובאותו נושא, בתיק תביעה אחר, יחד עם בא כוחם של התובעים.

6. למען שלמות התמונה אציין שהנתבעת טענה טענות ביחס לחוות הדעת של המומחה. אך כבר עתה ייאמר שדין טענות אלו להידחות מכל וכל בשלב זה של ההליך.

דיון והכרעה

7. אשר לתעודות ההסמכה של המומחה ולהכשרתו הפורמאלית - כידוע, הפסיקה הכירה מפורשות במומחיות נרכשת באופן עצמי, וכך אין בכך שהמומחה איננו בעל תעודת הכשרה פורמלית, כדי לפסול את חוות דעתו [ע"א 70/88 שושנה פז נ' חנה אלון, מד(3) 032 (1990); ע"א 745/82 משה שחר נ' לאה בור, מ(2) 046 (1986); ע"פ 3766/24 מדינת ישראל נ' פלונית, בפסקה 28 (נבו 26.3.2025)].

8. בענייננו - אכן, ראוי היה כי המומחה יקפיד על דיוק מירבי בהצגת כלל תעודותיו והכשרותיו הפורמליות. אין ספק כי שקיפות מלאה היא נר לרגלי כל מומחה המגיש חוות דעת בהליך משפטי, והיה מצופה ממנו לדייק בעניין זה. אולם, מחדל זה, אף אם הוא ראוי לביקורת, אינו עולה כדי פגיעה מהותית בכשירותו המקצועית או ביכולתו להגיש חוות דעת אובייקטיבית ומבוססת. הכשרה פורמלית, או היעדרה של תעודה ספציפית, אינם חזות הכול. מה שקובע בסופו של דבר הוא התוכן המקצועי של חוות הדעת, הניתוח העובדתי והמקצועי שהוצג בה. למשל, אומנם המומחה לא החזיק בעת המינוי בתעודת תרמוגרף מוסמך. אולם כאמור אין בעצם העובדה כי תעודה מסוימת או הסמכה מסוימת לא הייתה ברשותו של המומחה במועד המינוי, כדי להעיד על חוסר מומחיות מהותי או כדי לפגום בערכה הראייתי של חוות דעתו.

9. אשר לטענה בדבר ניגוד העניינים שבה נטען כי בתאריך 22.10.2025, ביצע המומחה בדיקה בתיק אחר שבו היה מעורב ב"כ התובעים - גם טענה זו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2025
מס' בקשה: 6/719/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוטב היה שלא הייתה נטענת.

10. בפסיקה הודגש כי אין לראות בכל זיקה בין המומחה לבין בעל-דין ובוודאי לא בין המומחה לבין עורך דין המייצג בעל-דין בהליך כזו הפוסלת את המומחה או מחייבת את החלפתו [רע"א 6142/16 פלוני נ' מרכז רפואי ע"ש שיבא – תל השומר, פסקה 6 (נבו, 28.9.2016)].

11. עולם המשפט אינו "מרחב סטרילי", ובעלי המקצוע הפועלים בו, מומחים ועורכי דין כאחד, נפגשים מטבע הדברים בצמתים מקצועיים שונים. דרישה לנתק מוחלט בין המומחה לבין כלל העוסקים במלאכה בתיקים אחרים, אינה מעשית, אינה יעילה ואף עלולה להוביל לשיתוקו של מוסד המומחים. ככלל, ההנחה היא כי המומחה פועל ביושרה ובהגינות, וחזקה עליו כי הוא מבצע את מלאכתו נאמנה כ"ידו הארוכה" של בית המשפט.

12. כן הודגש בפסיקה שבהינתן חזקת התקינות המקצועית שעומדת למומחה לא די בקיומם של קשרים בינו לבין אחד הצדדים בתיק כדי שהמומחה ייפסל אוטומטית. חזקה זו תיסתר רק מקום שיתקיימו אינדיקציות ברורות לניגוד עניינים ולשם כך נדרש לכל הפחות להוכיח זיקה מהותית על פני פרק זמן משמעותי בין המומחה לבין הצד שכנגד [רע"א 53413-04-25 פני פרק זמן משמעותי בין המומחה לבין הצד שכנגד [רע"א 53413-04-25 דרך נכסי החצב בע"מ נ' "נוף הארץ" ייזום ובנין בע"מ, בפסקה 12 (נבו 14.5.2025)], מה שלא מתקיים בענייננו.

13. היעדרות לסעד הקיצוני של פסילת חוות מומחה, כפי שמבקשת הנתבעת, תעשה רק במקרים חריגים שבהם הפגם שנפל בהתנהלות המומחה או בחוות דעתו יורד לשורש העניין ועלול לגרום לעיוות דין לבעלי הדין, מקרה זה לא מתקיים בענייננו. עוד הודגש בפסיקה כי דרך המלך לתקיפת חוות דעת מומחה במישור המקצועי היא בדרך של חקירת המומחה ולא בדרך של בקשה לפסילת חוות דעתו - השגות על מסקנות המומחה במישור המקצועי - לרבות אופן ביצוע בדיקותיו ומידת מהימנותן יקבלו, ככלל, ביטוי בשאלת המשקל שיינתן לחוות הדעת, להבדיל משאלת קבילותה [רע"א 846/24 רובינשטיין ב.ש. סחר ונדל"ן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף משד' ניצה 20 נתניה, בפסקה 10 (נבו 08.04.2024)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2025
מס' בקשה: 6/719/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. סיכומו של דבר, הנתבעת לא השכילה להציג ולו ראשית ראייה של ניגוד עניינים או חשש למשוא פנים. הטענות נותרו בחלל האוויר, ללא תשתית ראייתית המצדיקה את פסילת המומחה. משכך, האינטרס הציבורי בניהול יעיל של ההליך, מחייב את דחיית הבקשה.

15. סוגיה נוספת הדורשת הכרעה נוגעת לשאלות ההבהרה שהפנתה הנתבעת למומחה. כפי שציין המומחה בצדק, הנתבעת עשתה דין לעצמה וחרגה מהמכסה שנקבעה בהחלטתי מיום 29.9.2025. באותה החלטה נקצב מספר שאלות ההבהרה ל-5 שאלות לכל צד, תוך שנקבע מנגנון תשלום ברור עבור כל שאלה נוספת שתחרוג מהמכסה. החלטות שיפוטיות אינן בגדר המלצה, וניהול יעיל של ההליך מחייב עמידה בלוחות הזמנים ובסדרי העבודה שנקבעו. עיון ב"שאלות" ששלחה הנתבעת מעלה כי מדובר בשמונה שאלות בפועל. אין מקום לאפשר לצד "להגניב" שאלות נוספות תוך עקיפת החלטה שיפוטית.

16. על כן, על הנתבעת להסדיר את התשלום עבור שלוש השאלות העודפות, בסך כולל של 600 ש"ח, וזאת לא יאוחר מיום 19.2.2026. למניעת ספק, מדובר בתנאי למתן התשובות: ככל שלא יוסדר התשלום במועדו, המומחה יהיה פטור ממתן מענה על השאלות העודפות וישיב על חמש השאלות הראשונות בלבד. המומחה יגיש את תשובותיו לתיק בהקדם האפשרי לאחר הסדרת התשלום.

17. בתוך שבעה ימים מיום המענה של המומחה לשאלות ההבהרה, יפעלו הצדדים בהתאם להחלטה מתאריך 8.12.25, וככל שלא יעשו כן, יקבע התיק לסיכומים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"ו, 12 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין